



LGPD

Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais
(Lei nº 13.709/2018)

Prof.: Jósis Alves

A Estrutura Financeira e Patrimonial da ANPD

Uma análise visual e interpretativa dos Arts. 55-L, 55-M, 56 e 57 da Lei Geral de Proteção de Dados.

Texto da Lei: Art. 55-L, I a IV

Art. 55-L. Constituem receitas da ANPD: (Incluído pela Lei nº 13.853, de 2019)

I

I - as dotações, consignadas no orçamento geral da União, os créditos especiais, os créditos adicionais, as transferências e os repasses que lhe forem conferidos; (Incluído pela Lei nº 13.853, de 2019)

II

II - as doações, os legados, as subvenções e outros recursos que lhe forem destinados; (Incluído pela Lei nº 13.853, de 2019)

III

III - os valores apurados na venda ou aluguel de bens móveis e imóveis de sua propriedade; (Incluído pela Lei nº 13.853, de 2019)

IV

IV - os valores apurados em aplicações no mercado financeiro das receitas previstas neste artigo; (Incluído pela Lei nº 13.853, de 2019)

Comentários: A Base de Sustentação da ANPD



Inciso I (Orçamento Estatal)

Repasse Direto

O Tesouro Nacional destinando verbas anuais aprovadas pelo Congresso Nacional para garantir a operação básica da autarquia.



Inciso II (Doações e Fomento)

Apoio Externo

Recebimento de fundos de fomento tecnológico ou doações de organismos multilaterais interessados no desenvolvimento institucional brasileiro.



Inciso III (Gestão de Ativos)

Otimização Imobiliária

A ANPD alugando um espaço ocioso ou auditório em seu prédio sede para gerar caixa extra.



Inciso IV (Aplicações Financeiras)

Rentabilidade de Caixa

Investimento de recursos excedentes em caixa no mercado financeiro (ex: títulos públicos de renda fixa) para proteger o capital contra a inflação.

Texto da Lei: Art. 55-L, V a VII

V

V – (VETADO); (Incluído pela Lei nº 13.853, de 2019)

VI

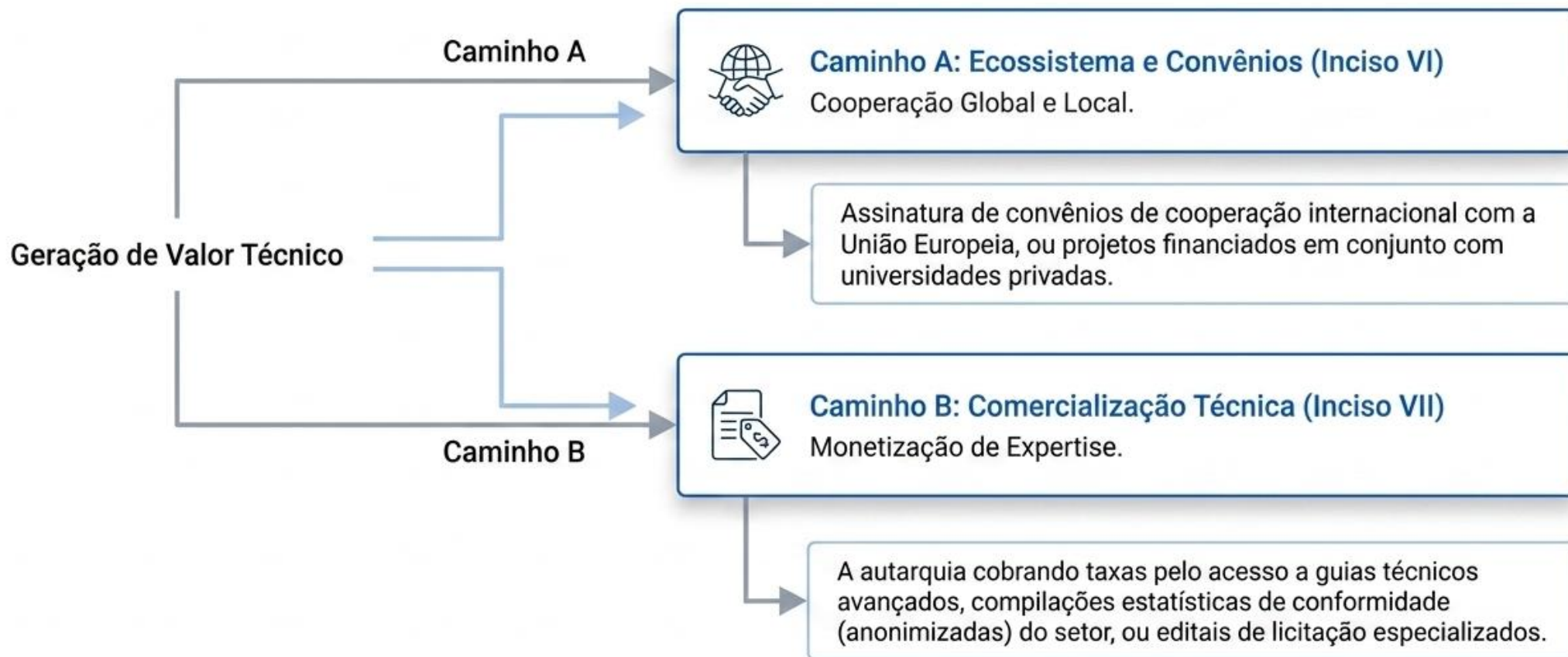
VI - os recursos provenientes de acordos, convênios ou contratos celebrados com entidades, organismos ou empresas, públicos ou privados, nacionais ou internacionais; (Incluído pela Lei nº 13.853, de 2019)

VII

pública. VII - o produto da venda de publicações, material técnico, dados e informações, inclusive para fins de licitação
(Incluído pela Lei nº 13.853, de 2019)

Comentários: Parcerias e Geração Própria

Nota sobre o Inciso V (Veto):
A supressão manteve a numeração para integridade da lei, mas o texto original foi removido na sanção.



Texto da Lei: Art. 55-M

Art. 55-M. Constituem o patrimônio da ANPD os bens e os direitos:
(Incluído pela Lei nº 14.460, de 2022)

I - que lhe forem transferidos pelos órgãos da Presidência da República;
e (Incluído pela Lei nº 14.460, de 2022)

II - que venha a adquirir ou a incorporar.

Comentários: A Formação Patrimonial da Autarquia

Origem (Inciso I): A Herança Institucional

Contexto Histórico: Originalmente vinculada à Presidência, a ANPD foi posteriormente transformada em autarquia independente.

Exemplo Prático: Transferência do mobiliário inicial, computadores, servidores e infraestrutura física do Palácio do Planalto para a nova autarquia.



Futuro (Inciso II): A Expansão Autárquica

Construção de Capacidade: Compras e desenvolvimentos próprios financiados por suas receitas (Art. 55-L).

Exemplo Prático: Aquisição de um software de inteligência artificial de ponta para fiscalização em larga escala, ou a compra de um prédio próprio para sua sede definitiva.

Síntese: A Engenharia da Autonomia Financeira

Receitas (Art. 55-L) - O Fluxo

Natureza: Dinâmica e contínua. O fluxo de caixa.

Função: Manter a operação diária, financiar investigações e custear a máquina pública (Orçamento, Convênios, Vendas).



Patrimônio (Art. 55-M) - O Estoque

Natureza: Físico e imaterial. O valor acumulado.

Função: Garantir a infraestrutura física e tecnológica de longo prazo (Prédios, Sistemas, Equipamentos Herdados ou Comprados).



O Balanço Institucional -> Autonomia Autárquica

A combinação entre fontes de custeio diversificadas (Fluxo) e ativos próprios (Estoque) é a base material que garante a independência técnica e decisória da ANPD frente a entes públicos e privados.

1) (INÉDITA/2026)

De acordo com a LGPD, constituem receitas da ANPD, entre outras, as dotações consignadas no orçamento geral da União, os créditos especiais, os créditos adicionais, as transferências e os repasses que lhe forem conferidos.

2) (INÉDITA/2026)

Constituem patrimônio da ANPD apenas os bens e direitos que a Autoridade venha a adquirir ou incorporar, não se incluindo aqueles transferidos por órgãos da Presidência da República.

GABARITO

1 - certo

2 - errado